

1500127-39.2022.8.26.0632

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... da droga já possui condenações por tráfico. Realizaram duas campanhas antes da prisão. Souberam que o traficante receberia drogas, por isso, rumaram à residência de Bruno. O réu estava desempregado. Naquela oportunidade, Bruno sobrevivia com a renda do tráfico. O réu não era conhecido dos meios policiais. Acredita que o réu estava traficando há uns cinco meses. Não abordou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500127-39.2022.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-39.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2117047/2022 - 1º Distrito

Policial de Jales, BI4112-1/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO (filho de José Aparecido de Carvalho e Iracema de Abreu Carvalho, nascido em 10/05/1998, natural de Jales - SP, RG 39700103-4) como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 16h, na Rua Leonina Cabral Graziane, nº 2447, Parque São Bernardo, nesta cidade de Jales-SP, trazia consigo 2,07 gramas de "maconha" e tinha em depósito 1.304,17 gramas de cocaína e 394,17 gramas de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado (p. 203), o réu defendeu-se previamente por intermédio de sua advogada constituída (p. 178/183).

Recebeu-se a denúncia em 21 de junho de 2022 (p. 204/207).

O réu foi citado (p. 240).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a

ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foi ouvida uma testemunha de acusação (Oleno Carlos Faria Garzella). Por fim, interrogou-se o réu. O Ministério Público, em alegações finais orais, pediu a procedência do pedido nos termos da denúncia. Pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal. Refutou a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da LD, ante a quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, bem como por se dedicar à atividade criminosa. Também rechaçou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Opinou pela aplicação do regime fechado para início de cumprimento de pena.

Em alegações finais orais, a defesa requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da LD. Ainda pugnou pela substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, eventualmente, a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06) está provada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), pelo boletim de ocorrência (p. 20/22), pelo auto de exibição e apreensão (p. 23/24), pelo laudo de constatação prévia (p. 31/36), pelo laudo dos objetos apreendidos (p. 141/146), pelo laudo de exame definitivo de entorpecente (p. 147/149) - que atestou que a droga apreendida tratava-se de "cocaína" e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), conhecida como "maconha"-, bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

O réu Bruno, interrogado em juízo, confessou o tráfico. Não vendia entorpecente. É usuário de "maconha". Recebia a quantia de drogas, fracionava e entregava para uma pessoa designada pelo traficante. A pessoa passava de motocicleta para pegar o entorpecente em sua residência. Só guardava a droga. Armazenou entorpecente por necessidade financeira. Ganhava trezentos reais por semana. Admitiu que guardava a droga para um traficante maior. Conheceu o traficante por intermédio de um amigo. Não conseguiu sair do tráfico, porque foi ameaçado. Nunca fez venda direta para usuário. Recebeu drogas por duas vezes. Preferiu não pedir ajuda financeira aos familiares. Arrepende-se do que fez. Pediu uma oportunidade.

Oleno Carlos Faria Garzella, investigador de polícia, relatou que investigava um traficante conhecido nos meios policiais, que não se expunha efetivamente praticando a mercancia do entorpecente. Diligenciaram a fim de identificar o "guarda-roupa do cara", ao que surgiu o nome de Bruno. Receberam informações de que o réu se responsabilizava por guardar e distribuir as drogas do traficante maior. Realizaram campanhas em frente à residência de Bruno, tendo notado movimentação de pessoas, típica de comércio de drogas. Foram avisados sobre a chegada de grande quantidade de drogas na residência do réu. Deslocaram-se ao local, tendo notado movimentação de pessoas e, em seguida, Bruno saiu do imóvel. Abordaram o réu, sendo com ele encontrada uma porção de "maconha". Indagado, ele afirmou que havia bastante entorpecente armazenado em sua residência. Em busca domiciliar, encontraram porções de "crack" e de cocaína, uma faca com resquícios de droga, além de duas balanças. Conduziram o réu à delegacia depois de prendê-lo em flagrante. Bruno não quis identificar o proprietário do entorpecente. O proprietário da droga já possui condenações por tráfico. Realizaram duas campanhas antes da prisão. Souberam que o traficante receberia drogas, por isso, rumaram à residência de Bruno. O réu estava desempregado. Naquela oportunidade, Bruno sobrevivia com a renda do tráfico. O réu não era conhecido dos meios policiais. Acredita que o réu estava traficando há uns cinco meses. Não abordou Bruno repassando entorpecente. Como se nota, a confissão do réu Bruno encontra-se amparada pelo contexto probatório.

Evidencia-se que o réu armazenava o entorpecente apreendido para fim de tráfico. Mormente tendo-se em vista a quantidade considerável de cocaína (aproximadamente um quilo e trezentos grama) e "crack" (quase quatrocentos gramas) tida em depósito pelo réu na residência de sua família.

Frise-se que Bruno admitiu saber da ilicitude da substância por ele armazenada,

inclusive, alegou ter aceitado guardar o entorpecente pelo valor de trezentos reais semanais. Também se responsabilizava por fracionar a droga e entregá-la a terceiro designado pelo traficante proprietário.

Importante registrar que a confissão do réu está ampara pelas declarações da testemunha Oleno, no sentido de que os entorpecentes foram encontrados no imóvel, bem como que haviam informações sobre a prática do tráfico por Bruno. Afirmou, ainda, que durante no momento da abordagem, o réu trazia consigo uma porção de "maconha". O próprio réu apontou aos policiais o local em que guardara as substâncias ilícitas naquela ocasião.

Logo, é nítida a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo réu.

Assim, diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu Bruno trazia consigo 2,07 gramas de "maconha" e tinha em depósito 1.304,17 gramas de cocaína e 394,17 gramas de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fatos que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

Configurada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, passa-se a fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias judiciais em seu desfavor. Desse modo, inauguro a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem aplicadas. Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante oriunda da confissão espontânea (CP, 65, III, "d"). Frise-se que o réu admitiu ter armazenado o entorpecente, pelo contraprestação de trezentos reais semanais, com detalhes, conforme exige o Enunciado nº 630 da Súmula do STJ. No entanto, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), ficam as penas mantidas no mesmo patamar.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem analisadas. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque, o réu é primário, com bons antecedentes e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Cabe ressaltar que, na mesma data (26/07/2022) da audiência de instrução deste processo, instruiu-se outro processo criminal com fatos semelhantes, em que o réu armazenava grande quantia de entorpecente e, ainda, ostentava Maus Antecedentes (processo nº 1500697-60.2022.8.26.0297 desta 2ª Vara Criminal). A despeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Ministério Público pediu a aplicação do tráfico privilegiado ao réu naquele processo. Embora em cada processo atuem promotores de Justiça distintos, vale lembrar que o Ministério Público é instituição una e indivisível. Logo, deve primar pela adoção de posicionamento coerente e equânime dentro da própria instituição. Ademais, em razão da similitude dos casos, as decisões proferidas pelo mesmo Juízo devem, na medida do possível, guardar coerência e serem harmônicas, ainda mais levando-se em consideração que ambas as audiências foram instruídas e finalizadas no mesmo dia. Desse modo, se no processo nº 1500697-60.2022.8.26.0297 coube o reconhecimento do tráfico privilegiado a pedido do Ministério Público, não há razão para negar a benesse aqui, ainda mais quando o acusado é primário, por ser medida de Justiça.

Por outro lado, deve ser levada em consideração a significativa quantidade (mais de um quilo e meio) de droga apreendida. Assim, reduz-se a pena em ¼ (um quarto), o que resulta em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, porque o

acusado é primário, de bons antecedentes e a pena aplicada não é superior a quatro anos.

Vale registrar que o tempo em que o réu está preso preventivamente, mesmo que computado na pena aplicada, não interfere no regime inicial de cumprimento da pena (CPP, 387, § 2º), levando-se em conta que foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, no dia 29/04/2022 (p. 01).

Substituto a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), o réu não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º): prestação pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO (filho de José Aparecido de Carvalho e Iracema de Abreu Carvalho, nascido em 10/05/1998, natural de Jales - SP, RG 39700103-4), como incurso no artigo 33, "caput" c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena de multa de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Poderá o condenado recorrer em liberdade, pois o tipo de pena aplicada incompatibiliza-se com a prisão preventiva. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.

Quanto aos objetos (a faca e duas balanças de precisão), constantes do auto de apreensão e exibição de p. 23/24 -, considerando que o condenado não comprovou a origem lícita dos objetos, bem como por guardarem correlação com crime de tráfico de drogas, decreto-lhes o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Consigne-se que a destruição das drogas apreendidas já foi determinada pela decisão de p. 160. Após o trânsito em julgado, deverão ser destruídas as amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos (art. 72 da Lei nº 11.343/06 com a redação dada pela Lei nº 12.961/14).

Com o trânsito em julgado: expeça-se guia de recolhimento para execução das penas (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); remeta-se ao SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação dos objetos declarados perdidos em favor da União, indicando o local em que se encontram e o órgão em cujo poder estejam,

para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente (art. 63, § 4º da Lei nº 11.343/06); e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA